



Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi 15 octobre 1985

128^e année

N° 72

Sommaire

décrets, arrêtés

Premier ministre

- Décret n° 85-1217 du 5 octobre 1985, portant modification du décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique, forfaitaire au profit de certaines catégories de personnels enseignants et de surveillance relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports 1383
- Nomination d'un Premier Président honoraire au tribunal administratif 1383

Ministère de la justice

- Maintien de magistrats en activité 1383

Ministère de l'intérieur

- Nomination d'un inspecteur 1384
- Nomination d'un chef de service 1384
- Cessation de fonctions d'un chef de service 1384

Ministère du plan

- Nomination d'un sous-directeur 1384

Ministère des finances

- Décret n° 85-1236 du 7 octobre 1985, portant organisation administrative de la régie nationale des tabacs et des allumettes 1384

Ministère de l'équipement et de l'habitat

Décret n° 85-1237 du 7 octobre 1985, portant approbation du plan d'aménagement de la localité de Bazma (gouvernorat de Kébili)	1386
Décret n° 85-1238 du 7 octobre 1985, désignant le périmètre communal de Tozeur circonscription d'intervention de l'office national de l'assainissement	1387
Nomination d'un chef de service	1387

Ministère de l'éducation nationale

Nomination d'un chef de service	1387
---------------------------------------	------

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nomination d'un chef de service	1387
---------------------------------------	------

Ministère de l'agriculture

Décret n° 85-1242 du 7 octobre 1985, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1985-1986	1387
--	------

Ministère des transports et des communications

Arrêté du ministre des transports et des communications du 27 septembre 1985, portant désignation d'ordonnateurs secondaires	1394
--	------

Ministère de la santé publique

Décret n° 85-1243 du 7 octobre 1985, complétant le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980 portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaire	1394
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 7 octobre 1985, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire en médecine-dentaire au service de médecine dentaire de l'hôpital militaire de Tunis	1395
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 7 octobre 1985, complétant l'arrêté du 29 mai 1985 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire	1395
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 26 septembre 1985, portant report du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine en anatomie-pathologie à la faculté de médecine de Tunis	1395

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

INDEMNITE

Décret n° 85-1217 du 5 octobre 1985, portant modification du décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique, forfaitaire au profit de certaines catégories de personnels enseignants et de surveillance relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 72-358 du 21 novembre 1972, relatif au régime de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique tel qu'il a été modifié par le décret n° 82-1458 du 19 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 73-357 du 24 juillet 1973, portant statut particulier du personnel enseignant exerçant dans les centres de l'éducation sociale tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 76-299 du 30 mars 1976 ;

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement ou des institutions relevant du ministère de la jeunesse et des sports tel qu'il a été modifié n° 76-540 du 22 juin 1975 ;

Vu le décret n° 76-263 du 29 mars 1976, portant statut particulier de certains personnels enseignants du ministère des affaires culturelles ;

Vu le décret n° 84-104 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit des personnels enseignants de l'enseignement secondaire et primaire ainsi qu'au personnel du surveillance relevant du ministère de l'économie nationale ;

Vu le décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique forfaitaire au profit de certaines catégories de personnels

enseignants et de surveillance relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports ;

Sur proposition du ministre de la santé publique ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Les dispositions de l'article premier du décret n° 84-105 du 10 février 1984 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article premier nouveau. — Il est alloué au profit de certaines catégories de personnels enseignants et de surveillance relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales, de la santé publique et de la jeunesse et des sports une indemnité kilométrique forfaitaire.

Art. 2. — Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à partir du 1^{er} janvier 1984 et qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 5 octobre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

NOMINATION

Par décret n° 85-1218 du 5 octobre 1985 :

Monsieur Abdesslem Knani, admis à faire valoir ses droits à la retraite, est nommé Premier Président honoraire du tribunal administratif.

MINISTRE DE LA JUSTICE

MAINTIEN

Par décret n° 85-1219 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Rachid Triki, procureur général près la cour d'appel du Kef, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} janvier 1987.

Par décret n° 85-1220 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Houssine Ben Mohamed Boulaaba Fatemi, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} mai 1985.

Par décret n° 85-1221 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Hédi Ben Mahmoud Saïed, procureur général directeur des services judiciaires, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} avril 1986.

Par décret n° 85-1222 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Youssef Ben Hadj Fredj Youssef, premier président de la cour d'appel de Monastir, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} janvier 1987.

Par décret n° 85-1223 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Abdelhafidh Boudhina, premier président à la cour d'appel du Kef, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} juillet 1986.

Par décret n° 85-1224 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Hédi Ben Brahim, président de chambre à la cour de cassation, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} février 1985.

Par décret n° 85-1225 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Belhassne Hannachi, président de chambre à la cour de cassation, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} juin 1985.

Par décret n° 85-1226 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Mohamed Sadok Bou Kordagha, président de chambre à la cour de cassation, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} mai 1985.

Par décret n° 85-1227 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Ali Ben Jaafar, président de chambre à la cour de cassation, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} mai 1985.

Par décret n° 85-1228 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Abdallah Guemati, président de chambre à la cour de cassation, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} novembre 1986.

Par décret n° 85-1229 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Mohamed Ben Khelil Kedous, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} avril 1986.

Par décret n° 85-1230 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Hassen Jaouadi, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} juillet 1985.

Par décret n° 85-1231 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Abdelaziz Zoghlami, conseiller à la cour de cassation, est maintenu en activité pour une période de trois ans à compter du 1^{er} janvier 1984.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 85-1232 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Abdelkerim Cherif, administrateur, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale du ministère de l'intérieur.

Par décret n° 85-1233 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Frej M'Nassar, professeur de l'enseignement secondaire détaché au ministère de l'intérieur, est chargé des fonctions

de chef de service des affaires politiques au gouvernorat de l'Ariana.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 85-1234 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Habib Bouzid, professeur de l'enseignement secondaire général détaché auprès du ministère de l'intérieur, est déchargé des fonctions de chef de service des affaires politiques au gouvernorat de Tataouine à compter du 1^{er} août 1985.

MINISTERE DU PLAN

NOMINATION

Par décret n° 85-1235 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Mohamed Skouri, ingénieur des travaux de la statistique et des études économiques au ministère du plan, est chargé des fonctions de sous-directeur des projections démographiques et de l'emploi à la direction générale des ressources humaines.

MINISTERE DES FINANCES

ORGANISATION

Décret n° 85-1236 du 7 octobre 1985, portant organisation administrative de la régie nationale des tabacs et des allumettes.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 64-57 du 28 décembre 1964, portant création de la régie nationale des tabacs et des allumettes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970 ;

Vu le décret n° 72-347 du 2 novembre 1972, fixant le statut particulier applicable au personnel de la régie nationale des tabacs et des allumettes ;

Vu le procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la régie nationale des tabacs et des allumettes en date du 10 janvier 1985 ;

Sur la proposition du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. — La régie nationale des tabacs et des allumettes comprend, outre la direction générale, la direction administrative et sociale, la direction financière et comptable, la direction de la promotion de la culture du tabac, la direction commerciale et la direction production.

Chapitre deux

Organisation de la régie

Art. 2. — Le directeur général est assisté par un directeur chargé de la coordination qui assurera :

- l'intérim de la direction générale
- la coordination et le contrôle des activités des différentes directions, dépendent directement du directeur chargé de la coordination une sous-direction et cinq services communs à savoir :
 - 1) La sous-direction de la recherche agronomique : chargée de l'expérimentation et du développement de la culture des nouvelles variétés du tabac.
 - 2) Le service organisation, méthode et informatique
 - 3) Le service contrôle de gestion et audit
 - 4) Le service sécurité
 - 5) Le service du contentieux
 - 6) Le service du laboratoire.

Chapitre trois

Direction administrative et sociale

Art. 3. — La direction administrative et sociale est chargée notamment :

- de la gestion et de la paie du personnel
- de la centralisation des commandes et l'acquisition du mobilier et matériel de bureaux
- d'assurer la surveillance des locaux et des produits monopolisés de jour et de nuit
- de promouvoir la formation interne et externe du personnel
- de concevoir et d'instaurer une politique sociale en faveur du personnel de la régie.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A. La sous-direction administrative : avec trois services :

- 1) le service du personnel et du matériel
- 2) le service de l'ordonnancement et du contrôle des présences
- 3) le service du gardiennage.

B. La sous-direction formation des cadres et actions sociales : avec deux services :

- 1) le service formation des cadres
- 2) le service action sociale.

Chapitre quatre

Direction financière et comptable

Art. 4. — La direction financière et comptable est chargée notamment :

- de la tenue de la comptabilité générale
- de la gestion de la caisse centrale et du contrôle des caisses annexes
- de l'établissement des comptes et des opérations de fin d'exercice
- de la préparation, de l'exécution et du contrôle du budget de la régie
- de la surveillance des crédits, de la situation budgétaire de l'entreprise ainsi que la situation de trésorerie

— de la détermination du prix de revient des produits monopolisés

- de la valorisation et du contrôle des stocks d'exploitation
- de la tenue des inventaires, immobilisations et stocks
- de la comptabilisation des produits monopolisés en quantités et en valeurs

— de l'établissement des états périodiques de la débite.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A. La sous-direction de la comptabilité générale et du budget : avec deux services :

- 1) le service de la comptabilité générale
- 2) le service financier et du budget.

B. La sous-direction de la comptabilité analytique : avec deux services :

- 1) le service du prix de revient
- 2) le service des inventaires et de gestion des stocks.

Chapitre cinq

Direction de la promotion des cultures de tabac

Art. 5. — La direction de la promotion des cultures de tabac est chargée notamment :

— De la centralisation des informations et de documents fournis par les services régionaux qu'ils soient d'ordre technique, administratif ou comptable.

— De la direction de la culture des tabacs et des expérimentations à l'échelle régionale.

— De la fixation des contingents et des autorisations annuelles de culture.

— De l'organisation des campagnes de culture, des travaux de pépinière et des champs d'essais.

— De la direction des campagnes d'information technique tendant au perfectionnement des tabaculteurs.

— De la présidence des commissions d'achat des tabacs en feuilles.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A. La sous-direction du contrôle et de la vulgarisation des cultures de tabac dans le nord : avec deux services :

- 1) service de culture nord-ouest
- 2) service de culture nord-est.

B. La sous-direction du contrôle et de la vulgarisation des cultures de tabac dans le centre et le sud : avec deux services :

- 1) service de culture cap-bon
- 2) service de culture centre et sud.

Chapitre six

Direction commerciale

Art. 6. — La direction commerciale est chargée notamment :

— De l'approvisionnement de la régie en matières premières, matériel et outillage, pièces de rechange et fournitures.

— Du lancement des marchés (appels d'offres et adjudications).

— De la gestion des magasins de fournitures.

— De la vente des produits monopolisés.

— De la gestion des magasins de matières premières et de produits finis.

— De la prospection des marchés découlement des produits finis.

— De l'étude des marchés étrangères et le développement des activités commerciales et publicitaires de la régie.

— De l'inspection technique des recettes de finances (bâtiments et stockage des produits monopolisés).

— Du transit et du transport des matières premières et des produits finis.

A cet effet, elle comprend deux sous-directions :

A. La sous-direction des approvisionnements : avec trois services :

- 1) le service des achats de fournitures de fabrication
- 2) le service des achats de matières premières et de produits finis
- 3) le service des magasins de fournitures.

B. La sous-direction des ventes : avec deux services :

- 1) le service des magasins de produits finis et matières premières
- 2) le service marketing.

Est rattaché au directeur commercial, le service transit et transport qui est commun aux deux sous-directions susvisées (approvisionnements et ventes).

Chapitre sept

Direction production

Art. 7. — La direction production est chargée notamment :

— De l'étude de la réalisation et de l'exécution de tout projet de type génie civil.

— De l'exécution des travaux de dessins industriels

— De la centralisation de toutes les informations et données nécessaires à l'étude et à la réalisation des projets.

— De la réalisation des programmes de fabrication.

— De la conduite des essais de fabrication.

— De la programmation, de la préparation, du lancement et du suivi de la réalisation de l'entretien du matériel spécialisé et du matériel.

— Du maintien des installations en marche en vue d'assurer le maximum de production.

— De la réalisation des travaux neufs.

— De l'entretien mécanique et électrique des engins de la régie de la gestion du parc automobile.

— De l'entretien des bâtiments de la régie.

A cet effet, elle comprend trois sous-directions :

A. La sous-direction de l'organisation de la production : avec un service :

le service des études de génie civil et d'équipement.

B. La sous-direction de la fabrication : avec trois services :

- 1) le service méthode
- 2) le service fabrication usine «A»
- 3) le service fabrication usine «B».

C. La sous-direction du matériel et de maintenance : avec trois services :

- 1) le service parc et garage
- 2) le service des bâtiments
- 3) le service des ateliers annexes.

Chapitre huit

Dispositions transitoires

Art. 8. — A titre transitoire et pour une durée de six mois à compter de la date de publication du présent décret peuvent être nommés :

1 — Directeurs : les agents de la régie nationale des tabacs et des allumettes ayant assuré pendant au moins trois ans l'intérim de sous-directeur par décision dûment approuvée par l'autorité de tutelle.

2 — Sous-directeurs : les agents de la régie nationale des tabacs et des allumettes ayant assuré pendant au moins cinq ans l'intérim de chef de service par décision dûment approuvée par l'autorité de tutelle.

Art. 9. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 octobre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

PLAN D'AMENAGEMENT

Décret n° 85-1237 du 7 octobre 1985, portant approbation du plan d'aménagement de la localité de Bazma (gouvernorat de Kébili).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 11 de ce code ;

Vu l'arrêté du 14 février 1984, déterminant dans la région la localité de Bazma une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement ;

Vu la délibération du conseil du gouvernorat de Kébili en date du 28 février 1985 ;

Vu les avis des ministres de l'intérieur, des finances et de l'agriculture ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant la localité de Bazma (gouvernorat de Kébili).

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de la localité de Bazma sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la localité de Bazma visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège du gouvernorat de Kébili.

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'équipement et de l'habitat et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 octobre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

PERIMETRE COMMUNAL

Décret n° 85-1238 du 7 octobre 1985, désignant le périmètre communal de Tozeur circonscription d'intervention de l'office national de l'assainissement.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 74-73 du 3 août 1974, portant création de l'office national de l'assainissement et notamment son article 2 ;

Vu l'avis du Premier ministre, ministre de l'intérieur ;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Le périmètre communal de Tozeur est désigné comme circonscription d'intervention de l'office national de l'assainissement et ce à partir du 1^{er} octobre 1985.

Art. 2. — Le Premier ministre, ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 octobre 1985

*p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation*

*Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI*

NOMINATION

Par décret n° 85-1239 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Mohamed Shili Lejri, administrateur, est chargé des fonctions de chef du service administratif et comptable à la direction régionale de Sidi Bouzid au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 85-1240 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Farah Mabrouk, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières à la délégation régionale de l'enseignement primaire de Tataouine.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 85-1241 du 7 octobre 1985 :

Monsieur Ridha Ben Hjal, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des concours et examens de la formation et du perfectionnement à la sous-direction du personnel à la direction des affaires administratives et financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

CEREALES

Décret n° 85-1242 du 7 octobre 1985, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1985-1986.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles modifié par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970, respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 ;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique ;

Vu la loi n° 73-72 du 19 novembre 1973, et notamment son article 1^{er} instituant la contribution exceptionnelle de solidarité telle que reconduite par l'article 21 de la loi n° 79-55 du 31 décembre 1979, portant loi des

finances pour la gestion 1980, et par l'article 57 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi des finances pour la gestion 1984 ;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 et notamment son article 8 ;

Vu le décret du 23 mai 1949, portant fixation du budget de l'exercice 1949-1950 et notamment son article 21, instituant un impôt sur les céréales et légumineuses tel que modifié par l'article 16 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi des finances pour la gestion 1985 ;

Vu le décret du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981 ;

Vu le décret n° 79-289 du 2 avril 1979, fixant le prix, les modalités des paiements de stockage et de rétrocession des céréales, pour la campagne 1978-1979 ;

Vu le décret n° 84-785 du 10 juillet 1984, modifiant le décret n° 83-1075 du 17 novembre 1983, fixant le prix et les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1983-1984 ;

Vu le décret n° 84-1520 du 25 décembre 1984, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1984-1985 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1952, relatif aux modalités de paiement des frais de transports de céréales de la récolte 1952, modifié par les arrêtés du 12 juillet 1956, et 6 juillet 1961 ;

Vu l'arrêté du 25 mai 1955, relatif à la livraison et à la circulation des céréales en Tunisie, modifié par les arrêtés des 12 août 1959 et 6 juillet 1961 ;

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, des finances et de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Titre premier
Prix à la production
Blé dur

Article premier. — Le prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1985 est fixé à 15d.000.

Ce prix s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76 kg.500 et 77 kg.499, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur, dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

Art. 2. — Les bonifications et réfections à apporter au prix de base sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant fixée à 15 millimes.

1) Bonifications

A) Pour poids spécifique

pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- de 77,5 à 81,999 : bonification de 3,3 unités
- de 82 à 82,999 : bonification de 1,8 unité
- de 83 à 83,999 : bonification de 1 unité.

B) Pour faible proportion de mitadin

Blé dont l'indice nottin, comprenant le blé tendre compté comme mitadin 100 pour 100, tant qu'il ne dépasse par la proportion maxima de 2,5 % se situe entre :

- 12 et 11,01 : bonification de 1,3 unité
- 11 et 10,01 : bonification de 2,6 unités
- 10 et 9,01 : bonification de 3,9 unités
- 9 et au-dessous : bonification de 5,2 unités.

C) Pour faible proportion d'impuretés

- de 1,25 à 1,01 % d'impuretés : bonification de 2,5 unités
- de 1 à 0,76 % d'impuretés : bonification de 5 unités
- de 0,75 à 0,51 % d'impuretés : bonification de 7,5 unités
- à partir de 0,5 % et au-dessous : bonification de 14 unités.

2) Réfections

Il est procédé aux réfections suivantes sur le prix de base du quintal.

A) Pour poids spécifique :

pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- de 76,499 à 76 kg réfaction de 5 unités.
- de 75,999 à 75 kg réfaction de 7,5 unités.
- de 74,999 à 74 kg réfaction de 10 unités.
- au dessous de 74 kg réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

B) Pour présence de blé tendre et forte proportion de mitadin.

Jusqu'à une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice nottin, en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100 %.

Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 % le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5 %, à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.

Lorsqu'une proportion de blé tendre est supérieure à 5 %, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.

Réfections applicables pour indice nottin supérieur à 13 (compris éventuellement le blé tendre indiqué ci-dessus).

- Indice 13,01 à 14 : réfaction de 1,3 unités
- Indice 14,01 à 15 : réfaction de 2,8 unités
- Indice 15,01 à 16 : réfaction de 4,5 unités
- Indice 16,01 à 17 : réfaction de 6,4 unités
- Indice 17,01 à 18 : réfaction de 8,5 unités
- Indice 18,01 à 19 : réfaction de 11 unités
- Indice 19,01 à 20 : réfaction de 13,5 unités
- Indice 20,01 à 21 : réfaction de 16,5 unités
- Indice 21,01 à 22 : réfaction de 19,5 unités
- Indice 22,01 à 23 : réfaction de 23 unités
- Indice 23,01 à 24 : réfaction de 26,5 unités
- Indice 24,01 à 25 : réfaction de 30,5 unités
- Indice 25,01 à 26 : réfaction de 34 unités
- Indice 26,01 à 27 : réfaction de 38 unités
- Indice 27,01 à 28 : réfaction de 42 unités
- Indice 28,01 à 29 : réfaction de 46 unités
- Indice 29,01 à 30 : réfaction de 50 unités
- Indice 30,01 à 31 : réfaction de 55 unités
- Indice 31,01 à 32 : réfaction de 60 unités
- Indice 32,01 à 33 : réfaction de 65 unités
- Indice 33,01 à 34 : réfaction de 70 unités
- Indice 34,01 à 35 : réfaction de 75 unités.

Les blés d'indice supérieur à 35 subiront uniformément une réfaction de 80 unités.

C) Pour forte proportion de criblures :

Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 2,0m/m X 2,1 m/m en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :

— Les grains petits, mais normaux, qui sont à reverser à masse, sans réfaction.

— Les grains cassés.

— Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par l'office des céréales.

— La tolérance en grains cassés et maigres additionnés est de 4 % dont 1 % au maximum de grains maigres.

Au-delà, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes réfaction de :

- Pour les grains cassés : 1,8 unités.
- Pour les grains maigres : 2,3 unités.

D) Pour forte proportion de grains farineux (autres que le blé tendre ou mitadin).

Tolérance : 1 %.

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- de 1,01 % à 5 % : réfaction de 1,5 unité.
- à partir de 5,01 % : réfaction de 2,5 unités.

E) Pour forte proportion de grains de blé dur roux tolérance : 2 %.

— Au-delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

F) Pour forte proportion de grains mouchetés (germe noirci, ou sillon noirci, ou germé et sillon noirs).

1) Grains faiblement atteints : pas de réfaction.

2) Grains dont le germe est fortement atteint :

Tolérance : 3 %.

— Au-delà réfaction de 1,5 unité, par tranche de 250 grammes.

— Grains dont le sillon est fortement atteint :

Tolérance : 2,5 %.

— Au-delà réfaction de 2,25 unités par tranche de 250 grammes.

G) Pour forte proportion de grains boutés :

— Grains faiblement boutés pas de réfaction.

— Grains fortement boutés tolérance 5 %.

Au-delà réfaction de 0,75 unités par kilo.

L'appréciation de degré d'atteinte pour les grains mouchetés ou boutés doit se faire par comparaison avec des standards délivrés par l'office des céréales.

H) Pour forte proportion de grains cariés (amande atteinte) :

Tolérance 2,5 %.

Au-delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

I) Pour forte proportion de grains punaisés :

Tolérance 2 %.

Au-delà réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

J) pour forte proportion de grains attaqués par le charançon et l'alcute :

Tolérance 0,5 %.

— de 0,51 à 1 % de grains attaqués, réfaction de 2 unités.

— de 1,01 à 1,5 % de grains attaqués, réfaction de 6 unités.

— de 1,51 à 2 % de grains attaqués, réfaction de 12 unités.

Au-delà de 2 % réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

K) Pour forte proportion de grains nuisibles :

1) Ail :

Tolérance 1 gramme pour 100 kilogrammes.

— de 1 à 10 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 5 unités.

— de 11 à 40 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 10 unités.

— de 41 à 100 grammes pour 100 kilogrammes, réfaction de 15 unités.

Au-delà de 100 grammes, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

2) Fénugrec, ivraie, melilot :

Tolérance 0,05 % avec maximum de 0,01 % pour le fénugrec et l'ivraie réunis.

A partir de 0,051 % par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes comprenant un maximum de 10 grammes de fénugrec et ivraie réunis, réfaction d'une unité.

Si la proportion de fénugrec et ivraie réunis excède en poids la proportion de un cinquième par rapport à l'ensemble des graines nuisibles, on ne comptera que le fénugrec et l'ivraie et on appliquera une réfaction d'une unité par tranche ou fraction de tranche de 15 grammes, au-delà de la tolérance de 10 grammes prévue pour ces graines.

L) Pour forte proportion d'impuretés diverses (minérales, végétales ou animales comprenant toutes les impuretés ne figurant pas au paragraphe précédent) :

Tolérance 1,5 %.

Au-delà par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, réfaction de 3 unités.

M) Non cumul des réfections :

Au cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés, mitadinés et boutés), seule la réfaction la plus forte est appliquée.

N) Limite d'application du présent barème :

Dans le cas où par suite de l'application des bonifications et réfections du présent barème, un lot de blé dur atteindrait un prix inférieur à celui qu'il obtiendrait par l'application du barème établi pour les blés tendres de la récolte 1985 ce dernier barème devra être appliqué.

Art. 3. — Les producteurs de blé dur, pour leurs livraisons aux organismes stockeurs, comme les organismes pour leurs ventes aux utilisateurs, ont la faculté de présenter leurs grains en lots homogènes répondant aux caractéristiques des trois grades définis par le tableau annexé au présent décret.

Pour pouvoir bénéficier de cette faculté, un producteur devra, toutefois, soit livrer en lots de 500 quintaux au minimum, soit livrer un lot unique correspondant à la totalité de son disponible.

Art. 4. — Le prix à la production du quintal de blé dur standardisé s'établit comme suit, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche au lieu de production ou pour parité de ces conditions.

— Grade n° 1 : prix de base plus 104 unités.

— Grade n° 2 : prix de base plus 83 unités.

— Grade n° 3 : prix de base plus 67 unités.

Blé tendre

Art. 5. — Le prix de base à la production du quintal de blé tendre sain, loyal et marchand, de la récolte 1985 est fixé à 14d.500 pour un blé de poids spécifique compris entre 74 kgs500 et 75 kgs499 rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur, dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

Bonifications et réfections

Art. 6. — Le prix de base fixé à l'article 5 du présent décret est affecté des bonifications et réfections indiquées ci-dessous.

1) Bonifications

A) Pour poids spécifique :

De 75 kgs,500 à 78 kgs,499, bonification de 60 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

De 78 kgs,500 à 79 kgs,999, bonification de 37 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

A partir de 80kgs, bonification de 20 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

B) Pour valeur boulangère :

Les blés tendres «florencia aurore» dont le W. déterminé par le méthode chopin, sera reconnu supérieur à 150, bénéficieront d'une prime, pour valeur boulangère, fixée à 410 m par quintal.

C) Pour siccité :

Les blés tendres dont la teneur en eau est inférieur à 12 %, pourront faire l'objet d'une prime de siccité, fixée comme suit :

— de 11,5 à 11,99 % bonification de 60 m.

— de 11 à 11,49 % bonification de 120 m.

— de 10,5 à 10,99 % bonification de 180 m.

— et ainsi de suite, en augmentation de 60 m par demi-point.

2) Réfections

A) Pour poids spécifique :

De 74 kgs,499 à 70 kgs, réfaction de 60 m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

De 69 kgs,999 à 67 kgs, réfaction de 120 m pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs.

Au-dessous de 67 kgs, le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand.

B) Pour humidité :

Les blés tendres dont la teneur en eau est supérieure à 16,5 % pourront faire l'objet d'une réfaction pour humidité fixée comme suit :

- de 16,51 à 17 % d'humidité : réfaction de 120 m.
- de 17,01 à 17,5 % d'humidité : réfaction de 240 m.
- de 17,51 à 18 % d'humidité : réfaction de 360 m.
- de 18,01 à 18,5 % d'humidité : réfaction de 480 m.
- de 18,51 à 19 % d'humidité : réfaction de 600 m.

Au-delà de 19 % d'humidité, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

C) Pour impuretés :

Tolérance de 2 %, dont 1 % au maximum d'impuretés proprement dites (matières inertes, débris végétaux, grains sans valeur, grains chauffés et grains germés).

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 5 %.

1) Impuretés proprement dites :

- de 1,01 à 2 % : réfaction de 120 m par quintal.
- de 2,01 à 3 % : réfaction de 240 m par quintal.
- de 3,01 à 4 % : réfaction 360 m par quintal.
- de 4,01 à 5 % : réfaction de 480 m par quintal.

Au-delà de 5 %, la réfaction sera fixée d'un commun accord, entre acheteur et vendeur.

2) Graines étrangères utilisables pour le bétail :

Au dessus de la tolérance et jusqu'à 3 % : réfaction de 60 m par quintal.

- de 3,01 à 4 % : réfaction de 120 m par quintal.
- de 4,01 à 5 % : réfaction de 180 m par quintal.

Au-delà de 5 %, la réfaction sera fixée d'un commun accord, entre acheteur et vendeur.

D) Pour blés cassés et petits grains :

Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 m/m X 2,1 m/m en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous du crible obtenu en trois lots :

Les grains petits, mais normaux qui sont à reverser à la masse sans réfaction.

Les grains cassés.

Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par l'office des céréales.

La tolérance en grains cassés et grains maigres additionnés est de 5 %.

Au-delà de 5 % la réfaction sera fixée comme suit :

- de 5,01 à 6 % : réfaction de 60 m par quintal.
- de 6,01 à 7 % : réfaction de 120 m par quintal.
- de 7,01 à 8 % : réfaction de 180 m par quintal.

Lorsque le pourcentage total d'impuretés, de blés cassés et de grains maigres dépasse 8 % la réfaction peut être déterminée d'un commun accord, entre acheteur et vendeur.

Lorsqu'il ne dépasse pas 7 % dont 2 % maximum d'impuretés constituées pour la moitié au plus, par des impuretés proprement dites, aucune réfaction ne sera appliquée.

E) Pour fénugrec :

- de 1 à 10 grs pour 100 kgs : réfaction de 120 m par quintal.
- de 11 à 40 grs pour 100 kgs : réfaction de 240 m par quintal.
- de 41 à 100 grs pour 100 kgs : réfaction de 360 m par quintal.

— de 101 à 150 grs pour 100 kgs : réfaction de 480 m par quintal.

— de 151 à 200 grs pour 100 kgs : réfaction de 600 m par quintal.

Au dessus de 250 grammes pour 100 kgs, la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord, entre acheteur et vendeur.

F) Pour ail, mélampyre et grains nuisibles divers :

- de 1 à 10 grs pour 100 kgs : réfaction de 60 m par quintal.
- de 11 à 40 grs pour 100 kgs : réfaction de 120 m par quintal.
- de 41 à 100 grs pour 100 kgs : réfaction de 180 m par quintal.
- de 101 à 150 grs pour 100 kgs : réfaction de 240 m par quintal.

— de 151 à 200 grs pour 100 kgs : réfaction de 300 m par quintal.

— de 201 à 250 grs pour 100 kgs : réfaction de 360 m par quintal.

Au-dessus de 250 grammes pour 100 kgs, la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord, entre acheteur et vendeur.

G) Pour mélilot ivraie :

Tolérance : 50 grammes pour 100 kgs de blé.

— de 50 à 300 grammes : réfaction de 60 m par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes.

Au-dessus de 300 grammes, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord, entre acheteur et vendeur.

H) Pour les blés cariés, boutés et mouchetés :

Blés faiblement cariés, boutés, mouchetés avec légère odeur, réfaction variant de 120 m à 240 m par quintal.

Blés moyennement cariés avec forte odeur, réfaction variant de 240 m à 480 m par quintal.

L'appréciation du degré d'atteinte pour les blés cariés, boutés, ou mouchetés doit se faire par comparaison avec les standards établis par l'office des céréales.

Les blés pour lesquels une réfaction supérieure semblerait justifiée, seront soumis à l'appréciation de l'office des céréales qui pour chaque lot fixera le montant de la réfaction à appliquer.

I) Pour les blés piqués et charançonnés :

Tolérance : 2 %.

- de 2,01 à 5 % : réfaction de 60 m par quintal.
- de 5,01 à 10 % : réfaction de 120 m par quintal.
- 10,01 à 30 % : réfaction de 300 m par quintal.

A partir de 30,01 %, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

J) Pour les blés punaisés :

Tolérance : 2 %.

- de 2,01 à 2,5 % : réfaction de 120 m par quintal.
- de 2,51 à 3 % : réfaction de 180 m par quintal.

Au-delà de 3 %, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

Orge

Art. 7. — Le prix de base de l'orge, saine, loyale, et marchande de la récolte 1985 d'un poids spécifique compris entre 58 kgs.500 et 58 kgs.999 à payer aux producteurs est fixé à 10d.500 le quintal rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Art. 8. — Les bonifications ou refactions à appliquer aux prix de base seront déterminées, conformément au barème ci-dessous :

1) Bonifications

A) Pour poids spécifique.

A partir de 59 kgs et jusqu'à 65 kgs,999, bonification par quintal d'orge de 31 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

A partir de 66 kgs et jusqu'à 68 kgs,499, bonification de 22 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

A partir de 68 kgs,500 bonification de 20 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B) Pour variétés - brasserie :

Les orges dites de «brasserie» bénéficient d'une prime librement débattue entre acheteur et vendeur à condition de répondre aux caractéristiques suivantes :

— Poids spécifique : 68 kgs à l'hectolitre.

— Faculté germinative après 120 heures au moins égale à 92 % de la totalité des grains (orgettes et grains étrangers non compris).

2) Réfactions

A) Pour poids spécifique :

Au-dessous de 58 kgs,500, réfaction par quintal d'orge de 36 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B) Pour impuretés :

Tolérance : 2 % dont au maximum 1 % de matière inertes et grains sans valeur.

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 5 %.

— 36 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et grains sans valeur.

— 19 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de grains utilisables pour le bétail.

— de 5.01 à 7 %.

— 72 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et grains sans valeur.

— 36 millimes par tranche ou fraction de tranche de 500 grtammes de graines utilisables pour le bétail.

— Au-delà de 7 % la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

C) Pour grains charançonnés :

— 36 millimes par tranche de 500 grammes.

Triticale

Art. 9. — Le prix de base du triticale, sain, loyal et marchand de la récolte 1985 à payer aux producteurs est fixé à 12d,000 le quintal, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

Art. 10. — Les réfactions à appliquer au prix de base seront déterminées conformément aux paragraphes B et C de l'article 8 du présent décret.

Dispositions communes

Art. 11. — Toutes les fois que la réfaction à appliquer doit être fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur et que cet accord ne se réalise pas, chacune des deux parties pourra demander l'arbitrage de l'office des céréales.

Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie l'arbitrage du ministère de l'agriculture pourra être demandé.

Dans l'une ou l'autre hypothèse, l'acheteur et le vendeur devront accepter, irrévocablement, le résultat de l'arbitrage.

Fermages

Art. 12. — Les prix de base du quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale servant au calcul des fermages et des paiements en espèces prévus à la parité du prix des céréales aux termes des conventions en cours sont fixés respectivement à 15d,000 pour le blé dur, à 14d,500 pour le blé tendre, à 10d,500 pour l'orge et 12d,000 pour le triticale.

Ces prix sont diminués de la taxe de statistiques, de l'impôt et de la contribution exceptionnelle de solidarité, tels qu'ils figurent à l'article 21 du présent décret.

Le montant des fermages s'établit donc à :

— 14d,305 pour le blé dur.

— 13d,821 pour le blé tendre.

— 9d,953 pour l'orge.

— 11d,404 pour le triticale.

Titre II

Paiement - retrocession - stockage

Art. 13. — Le taux de la taxe de statistique, instituée par le décret du 6 octobre 1949, est fixé à 200 m par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 1985.

Art. 14. — Les prix normaux de retrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par les organismes stockeurs comprennent.

a) le prix de base fixé par les articles 1, 5, 7 et 9 du présent décret.

b) la marge brute de retrocession des organismes stockeurs fixée à :

— 1d,558 millimes par quintal de blé dur.

— 1d,546 millimes par quintal de blé tendre.

— 1d,426 millimes par quintal d'orge.

— 1d,462 millimes par quintal de triticale.

c) la préréquation de transport fixée à 560 millimes par quintal de céréales.

Dans ces conditions, les prix normaux de retrocession sont fixés comme suit :

— Blé dur : 17d,118.

— Blé tendre : 16d,606.

— Orge : 12d,486.

— Triticale : 14d,022.

Ces prix seront éventuellement modifiés, en fonction des bonifications et réfactions déterminées conformément aux dispositions des articles ci-dessus.

Blé dur standardisé

Art. 15. — Blé dur standardisé :

— Grade n° 1 : 18d,678 par quintal.

— Grade n° 2 : 18d,363 par quintal.

— Grade n° 3 : 18d,123 par quintal.

Art. 16. — La retrocession des blés durs et tendres de la récolte 1985 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines pour la consommation humaine, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales, à des prix réduits fixés à :

— Blé dur : 8d,800 le quintal.

— Blé tendre : 7d,250 le quintal.

Ces prix seront éventuellement modifiés, en fonction des bonifications et réfactions déterminées pour le blé dur conformément aux dispositions du présent décret à la seule différence que la valeur de l'unité tant pour les bonifications que pour les réfactions est de 8,8 millimes et pour le blé tendre conformément aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé n° 79-289 du 2 avril 1979.

La régularisation des différences de barèmes de bonifications et réfactions est prise en charge par le compte soutien du marché du budget de l'office des céréales.

Art. 17. — La retrocession des blés durs et des blés tendres destinés à la consommation en grains et aux semences, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales, à des prix

réduits, s'entendant livré aux centres de l'office des céréales sur tout le territoire de la République fixé à :

— Blé dur : 15d.935 le quintal.

— Blé tendre : 15d.435 le quintal.

Y compris une péréquation de transport de 0d.375 par quintal.

Ces prix seront éventuellement modifiés, en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 18. — La rétrocession des orges destinées à tout usage, sera effectuée suivant autorisation de l'office des céréales à un prix de rétrocession réduit de 10d.740 le quintal.

Art. 19. — Tous les prix de rétrocession, fixés aux articles précédents, s'entendant pour les céréales livrées dans les sacs de l'acheteur, à la porte des magasins et centres de collectes des organismes stockeurs port Tunisien ou parité, au niveau desquels l'agrèage des céréales rétrocédées devra obligatoirement se faire.

Agrèage des céréales

Exportées ou importées

Art. 20. — Les céréales destinées à l'exportation ou provenant de l'importation dans le cadre du monopole dévolu à l'office des céréales par l'article 2 du décret-loi susvisé n° 62-10 du 3 avril 1962, feront l'objet d'un agrèage en poids et qualité sur les quais des ports tunisiens.

Obligations des organismes stockeurs

Art. 21. — Les organismes acheteurs versent à l'office des céréales :

I. — Par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticales reçu par eux, et par prélèvement sur le prix payé aux producteurs ou détenteurs :

— La taxe de statistiques de 200 millimes prévues à l'article 13 ci-dessus. Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charges, en recettes, au budget de l'office des céréales dans les conditions suivantes :

— 130 m, au profit du compte «frais de fonctionnement».

— 40 m, au profit du compte «fonds spécial de l'office des céréales».

— 30 m, au profit du compte «amélioration de la culture du blé et de l'orge».

— L'impôt sur les céréales institué par l'article 21 du décret susvisé du 23 mai 1949, tel qu'il a été modifié en dernier lieu, par l'article 16 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi de finances pour la gestion 1985.

— La contribution exceptionnelle de solidarité d'un décime de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur les céréales, en application des dispositions de l'article premier de la loi 73-72 du 19 novembre 1973, reconduite en dernier lieu par la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 (article 21).

Le montant des recouvrements effectués à ce titre par l'office des céréales sera versé à la trésorerie générale de Tunisie.

II. — Par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, de triticales rétrocédé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix fixés à l'article 14 du présent décret :

a) Une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 22 du présent décret fixée à :

— 792 millimes par quintal de blé dur.

— 780 millimes par quintal de blé tendre.

— 660 millimes par quintal d'orge.

— 696 millimes par quintal triticales.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charge en recettes, au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «soutien du marché des céréales».

b) Une somme de 60 millimes, destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé, «fonds d'équipement de l'office des céréales».

III. — Par quintal de blé tendre et de blé dur, livrés directement de la culture en minoterie ou en semoulerie, une somme de 75 millimes à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «fonds spécial de l'office des céréales».

Art. 22. — A compter du 1^{er} juin 1985 pour couvrir les frais de financement, de magasinage, d'entretien et de conservation des blés durs, des blés tendres, des orges et de triticales de la récolte 1985 uniquement, les organismes stockeurs recevront une prime calculée sur les stocks en magasins à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Le taux de cette prime bi-mensuelle est fixé comme suit :

— 66 millimes par quintal de blé dur.

— 65 millimes par quintal de blé tendre.

— 55 millimes par quintal d'orge.

— 58 millimes par quintal de triticales.

Art. 23. — Le règlement des primes prévues à l'article précédent, au profit des organismes acheteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation des mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.

Ces mémoires devront être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant, par variété de céréales et par quinzaine, le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine, ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, le montant global des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois, aux taux mensuels de 132 m par quintal de blé dur, 130 m par quintal de blé tendre, 110 m par quintal d'orge et 116 m par quintal de triticales.

Les organismes stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des versements visés à l'article 21 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa précédent entraîne la réduction d'office du montant du ou des mémoires correspondantes, à raison de 10 % pour chaque mois de retard.

Art. 24. — Les organismes stockeurs qui livreront des blés de la récolte 1985 au prix de rétrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice fixée à :

— 8d.318 par quintal de blé dur.

— 9d.356 par quintal de blé tendre.

Art. 25. — Les organismes stockeurs qui livreront des blés de la récolte 1985 à un prix de rétrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice fixée à :

— 1d.606 par quintal de blé dur.

— 1d.546 par quintal de blé tendre.

Art. 26. — Les organismes stockeurs qui livreront des orges de la récolte 1985 à un prix de rétrocession réduit, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret, recevront une indemnité compensatrice de 1d.746 par quintal.

Art. 27. — Le montant des primes et indemnités compensatrices prévues aux articles 22, 23, 24, 25 et 26 du présent décret sera imputé au compte du budget de l'office des céréales, intitulé «soutien du marché des céréales».

Art. 28. — Les infractions au présent décret seront constatées, poursuivies et pénalisées conformément aux dispositions de la loi susvisée n° 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 29. — Les ministres de l'économie nationale, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 octobre 1985

p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

ANNEXE

Spécifications	Grade n° 1 prime 104 unités	Grade n° 2 prime 83 unités	Grade n° 3 prime 67 unités	Rappel des caractéristiques du blé dur de base récolte 1985
1) Poids minimum, en kilogrammes, de l'hectolitre de blé	82,5	81	80	76,5 à 77,499
2) Mitadin indice nottin maximum, calculé en poids comprenant du blé tendre considéré comme mitadin (100 %) dans la limite de 1 %	7	9	11	13
3) Pourcentage maximum, en poids, de grains maigres et de grains cassés, passant au travers du crible d'agréage (20 m/m X 2,1 m/m)	2	2	3	4
4) Pourcentage maximum, en poids de grains farineux, autres que le blé tendre ou mitadin	0,5	0,5	0,5	1
5) Pourcentage maximum, en poids de grains roux (1)	1	1,5	2	3
6) Pourcentage maximum, en poids de grains mouchetés : — Germe seul	2	3	4	5
— Sillon	1	1	1	2,5
7) Pourcentage maximum, en poids de grains boutés	2	3	4	6
8) Pourcentage maximum, en poids de grains cariés	0,02	0,02	0,02	0,5
9) Pourcentage maximum, en poids de grains punaisés	0,5	0,5	1	2
10) Pourcentage maximum, en poids de graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot (2)	0,05	0,05	0,05	0,05
11) Pourcentage maximum, en poids de grains attaqués par le charançon ou l'alucite	0,1	0,2	0,3	0,5
12) Pourcentage maximum, en poids d'impuretés diverses, non prévues aux paragraphes précédents	0,5	0,5	0,5	1,5

- (1) Il ne s'agit pas de blé dur appartenant à une variété du type ambré, même foncé, mais de grains durs appartenant à une variété du type roux (red durum).
(2) Dans ce pourcentage : ail, fénugrec et ivraie réunis ne peuvent dépasser la proportion de 0,01 %.

MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS

NOMINATION D'ORDONNATEURS SECONDAIRES

Arrêté du ministre des transports et de communications du 27 septembre 1985, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.

Le ministre des transports et de communications :

Vu l'article 87 du code de la comptabilité publique qui prévoit la possibilité pour les chefs de département, ordonnateurs principaux du budget général de l'Etat, de déléguer, après accord du ministre des finances à des ordonnateurs secondaires le soin de gérer certaines dépenses de leurs départements ;

Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale ;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature ;

Vu le décret n° 81-608 du 9 mai 1981, portant organisation du ministère des transports et des communications, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 81-609 du 9 mai 1981, portant attribution et organisation des directions régionales du ministère des transports et des communications et réglementant l'attribution et la rémunération de ses emplois fonctionnels ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1981, portant création de directions régionales, divisions, services et subdivisions territoriales dans le cadre de l'administration régionale du ministère des transports et des communications ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié.

Arrête :

Article premier. — Messieurs les gouverneurs sont nommés ordonnateurs secondaires des budgets du ministère des transports et des communications section I transports, section II télédiffusion, section III BA.PTT. Ils sont chargés en cette qualité d'engager et de mandater dans la limite des crédits qui leur sont délégués à cet effet les dépenses imputables aux dits budgets à effectuer dans leur gouvernement.

Art. 2. — Les gouverneurs sont en cette qualité d'ordonnateurs secondaires accrédités auprès des receveurs régionaux des finances assignataires pour les sections I et II et de l'agent comptable central des P.T.T. pour la BA.PTT.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 1985 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 6 mai 1985

Le ministre des transports et des communications
BRAHIM KHOUDJA

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

STATUT

Décret n° 85-1243 du 7 octobre 1985, complétant le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des méde- cins dentistes hospitalo-universitaire.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;

Vu la loi n° 69-2 du 20 janvier 1969, relative à l'organisation sanitaire ;

Vu la loi n° 75-72 du 14 novembre 1975, portant création de la faculté de médecine dentaire de Monastir ;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique ;

Vu le décret-loi n° 80-5 du 15 août 1980, relative à l'organisation des carrières de médecine dentaire, tel que ratifié par la loi n° 80-64 du 10 novembre 1980 ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 60-65 du 25 février 1960, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 73-454 du 27 septembre 1973, fixant le statut particulier du personnel de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 77-754 du 19 septembre 1977, portant statut des chirurgiens-dentistes des hôpitaux ;

Vu le décret n° 80-114 du 21 janvier 1980, relatif au régime des études et des examens à la faculté de médecine dentaire de Monastir ;

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaire, tel que complété par le décret n° 82-989 du 1^{er} juillet 1982 ;

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu l'avis du ministre de la défense nationale ;

Vu l'avis du ministre des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrétons :

Article premier. — Il est ajouté à l'article 17 du décret susvisé n° 80-1255 du 30 septembre 1980, un 3^{ème} alinéa libellé ainsi qu'il suit.

Article 17 (alinéa 3). — Les concours visés à l'alinéa premier du présent article sont également ouverts à compter de la publication du présent décret aux médecins dentistes militaires à plein-temps, assurant la direction d'un service de médecine dentaire dans une formation hospitalière relevant du ministère de la défense nationale depuis huit ans au moins à la date du concours.

Ces médecins doivent par ailleurs avoir enseigné d'une manière régulière pendant 3 ans au moins à la faculté de médecine dentaire de Monastir.

Art. 2. — Les ministres de la défense nationale, des finances, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait à Tunis, le 7 octobre 1985

p. Le Président de la République tunisienne
et par délégation

Le Premier ministre, ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

HOPITAUX

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 7 octobre 1985, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire en médecine dentaire au service de médecine dentaire de l'hôpital militaire de Tunis.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu le décret-loi n° 80-5 du 15 août 1980, relatif à l'organisation des carrières de médecine dentaire en Tunisie ratifié par la loi n° 80-64 du 10 novembre 1980, et notamment son article 7 ;

Vu l'avis du ministre de la défense nationale ;

Vu l'avis de doyen de la faculté de médecine dentaire de Monastir.

Arrête :

Article unique. — Le service de médecine dentaire de l'hôpital militaire de Tunis est reconnu à vocation hospitalo-universitaire en médecine dentaire.

Tunis, le 7 octobre 1985

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

ABDELAZIZ BEN DHIA

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOURI OUAHCHI

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

CONCOURS

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 7 octobre 1985, complétant l'arrêté du 29 mai 1985, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret-loi n° 80-5 du 15 août 1980, relatif à l'organisation des carrières de médecine dentaire en Tunisie ratifié par la loi n° 80-64 du 10 novembre 1980 ;

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1980, portant organisation d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1985, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine dentaire ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1985, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire en médecine dentaire au service de médecine dentaire à l'hôpital militaire de Tunis.

Arrête :

Article unique. — Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté susvisé du 29 mai 1985, ce qui suit :

Parodontologie : 1 poste à l'hôpital militaire de Tunis.

Tunis, le 7 octobre 1985

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

ABDELAZIZ BEN DHIA

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOURI OUAHCHI

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique du 26 septembre 1985, portant report du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine, en anatomie-pathologie à la faculté de médecine de Tunis.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 70-40 du 14 août 1970, relatif à l'organisation des carrières médicales en Tunisie ;

Vu le décret n° 76-64 du 12 juillet 1976, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie telle que modifiée par la loi n° 80-62 du 10 novembre 1980 et notamment son article 10 (nouveau) ;

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du personnel hospitalo-universitaire tel que modifié et complété par le décret n° 81-541 du 25 avril 1981, et notamment ses articles 11 et 13 (nouveau) ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1983, portant organisation du concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1977, érigeant en service hospitalo-universitaires certains services dépendant des hôpitaux de Menzel Bourguiba et de la Marsa ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1980, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire des hôpitaux de Kairouan et de Mahdia ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1981, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire au service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Bizerte ;

Vu l'arrêté du 1^{er} avril 1982, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire aux hôpitaux de Gabès et de Médenine ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1982, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à l'hôpital régional de Nabeul ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1982, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à l'hôpital de Gafsa ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1985, reconnaissant la vocation hospitalo-universitaire à l'hôpital de Jendouba ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1985, portant ouverture d'un concours d'agrégation hospitalo-universitaire en médecine aux facultés de médecine de Tunisie et notamment son article 2.

Arrêtent :

Article unique. — Le concours sur épreuves ouvert à Tunis le 15 juillet 1985 et jours suivants, pour le recrutement de maîtres de conférences en médecine, en anatomie-pathologie, à la faculté de médecine de Tunis, dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 septembre 1983 susvisé est reporté au 16 octobre 1985 et jours suivants.

Tunis, le 26 septembre 1985

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

ABDELAZIZ BEN DHIA

Le ministre de la santé publique
SOUAD LYAGOURI OUAHCHI

VU

*Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur*
MOHAMED MZALI

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243.873

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 05 76 08/8

Arab Tunisian Bank 20 11 02 70 925

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 04

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7